

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2353/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย พรชัย เนตร น้อย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 918

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 39

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 4

จำเลยออกเช็คพิพาทมอบให้ ย. เพื่อชำระหนี้ เช็كدังกล่าวเป็นเช็คให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ ย. ย่อมโอนให้แก่ผู้เสียหายด้วยการส่งมอบให้กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 ประกอบมาตรา 989 ผู้เสียหายจึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ เมื่อผู้เสียหายนำเช็คไปเรียกเก็บเงินแล้วธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4 ขณะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท ผู้เสียหายเป็นผู้ทรงเช็คและเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย จึงมีฐานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) แม้ต่อมาภายหลังผู้เสียหายจะได้รับชำระหนี้ตามเช็كدังกล่าวจาก ย. ก็เป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายที่ย. จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในฐานะที่ ย. เป็นผู้โอนเช็كدังกล่าวชำระหนี้แก่ผู้เสียหาย มิใช่เป็นการชำระหนี้แทนจำเลย จึงไม่ทำให้คดีระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 แต่อย่างใด โจทก์จึงยังคงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1),(2) จำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 2 เดือน 20 วัน นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยมีว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะนายยุทธนามอบเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้ผู้เสียหายเพื่อแลกเงินสดโดยไม่มีการสลักหลังหรือไม่มีสัญญากู้ยืมใด ๆ หนึ่งระหว่างนายยุทธนากับผู้เสียหายไม่เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ผู้ใดออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ฯลฯ เมื่อได้มีการยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าธนาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็คนั้น ผู้ออกเช็คมีความผิด ฯลฯ" การที่จำเลยออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 มอบให้นายยุทธนาเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อขายสับปะรดซึ่งจำเลยซื้อจากนายยุทธนา เป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ทั้งเช็คดังกล่าวเป็นเช็คให้ใช้เงินแก่ผู้ถือหุ้นนาย

ยุทธนาย่อมโอนให้แก่ผู้เสียหายด้วยการส่งมอบให้กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 918 ประกอบมาตรา 989 โดยไม่จำเป็นต้องสลักหลังหรือมีสัญญาคุ้มภัยใด ๆ มาแสดง ผู้เสียหายจึงเป็นผู้ทรงเช็คโดยชอบ เมื่อผู้เสียหายนำเช็คนั้นไปเรียกเก็บเงินแล้วธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยย่อมมีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ส่วนการที่นายยุทธนามอบเช็คเอกสารหมาย จ.1 ให้แก่ผู้เสียหายจะเป็นการมอบให้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นั้นเป็นเรื่องนี้ระหว่างผู้ทรงเช็คคนแรกกับผู้ทรงเช็คคนต่อมา หากทำให้มูลหนี้ที่จำเลยออกเช็คเปลี่ยนแปลงไปไม่ จำเลยจึงไม่พ้นความผิด ส่วนที่จำเลยฎีกาต่อไปว่านายยุทธนาได้ชำระเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายจึงไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายอีกต่อไปทำให้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่าขณะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.1 ผู้เสียหายเป็นผู้ทรงเช็คและเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลย จึงมีฐานะเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) แม้ต่อมาภายหลังผู้เสียหายจะได้รับชำระหนี้ตามเช็คดังกล่าวจากนายยุทธนา ก็ไม่ทำให้ฐานะการเป็นผู้เสียหายของผู้เสียหายในคดีอาญาหมดไป ทั้งการชำระหนี้ของนายยุทธนาแก่ผู้เสียหายก็เป็นการชำระหนี้ตามกฎหมายที่นายยุทธนาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในฐานะที่นายยุทธนาเป็นผู้โอนเช็คดังกล่าวชำระหนี้แก่ผู้เสียหายมิใช่เป็นการชำระหนี้แทนจำเลย จึงไม่ทำให้คดีระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 แต่อย่างใด โจทก์จึงยังคงมีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความผิดตามพระราชบัญญัติเช็ค ฯ เกิดขึ้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนั้น ผู้เสียหายที่จะได้รับความเสียหายนั้นต้องเป็นผู้ทรงในขณะที่ยธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ถ้าเป็นเช็คผู้ถือผู้ทรงก็คือผู้ที่นำเช็คไปเบิกเงินและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2522) ถ้าเป็นเช็คระบุชื่อผู้มีชื่อเป็นผู้ทรงได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียหาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1720/2512) ตามฎีกานี้ ย.โอนเช็คผู้ถือให้โจทก์ย. ยังไม่ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลย ย. จึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องชำระหนี้ให้โจทก์ไป แต่เมื่อ ย.ชำระหนี้ให้โจทก์ไปแล้ว. จะมีสิทธิอะไรในเช็คฉบับดังกล่าวบ้าง ในกรณีเช่นนี้ ย. ย่อมไม่มีสิทธิดำเนินคดีอาญากับจำเลยอีก เพราะการออกเช็คแต่ละฉบับย่อมเป็นความผิดได้เพียงครั้งเดียว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2703/2523) ย. คงมีสิทธิเพียงเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบทางแพ่งโดยเรียกให้โจทก์สละตัวเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 970 และรับช่วงสิทธิของผู้ทรงเรียกร้องเอาเงินตามเช็คได้ทำนองเดียวกันกับผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1859/2511 วินิจฉัยว่า เช็คผู้ถือซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายแล้วมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ โจทก์โอนเช็คนั้นต่อไป ผู้ได้รับโอนเอาไปขอรับเงินจากธนาคาร ธนาคารไม่จ่ายเงินผู้รับโอนนั้นโอนเช็คคืนให้โจทก์ ดังนี้ โจทก์เป็นผู้ทรงมีอำนาจฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คคืนได้ พุนศักร์เข็มแซมเกษ